

Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)

Fondazione La Rosa d'Oro ETS
Via Bianca di Savoia 17, 20122 Milano
C.F. 14629350969 · RUNTS sez. g, rep. n. 170120
segreteria@larosadoro.org

Fac-simile della Fondazione, ottobre 2026. Il fac-simile non sostituisce l'informazione medica: prima di compilarlo, parlare con il tuo medico. Le DAT sono valide solo se redatte nelle forme indicate al punto 7. Il modulo si compila a casa e si consegna al notaio o al Comune: la Fondazione non riceve e non conserva le DAT.

1. Chi dispone

Cognome	Nome	
Nato/a a	il	Codice fiscale
Residente a	Via	CAP
Telefono	Email	Documento d'identità n.

2. Premessa

Io sottoscritto/a, maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarmi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle mie scelte, esprimo le mie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 219/2017.

Le informazioni mediche me le ha date (facoltativo): dott./dott.ssa

3. Le condizioni in cui chiedo che queste disposizioni si applichino

Le DAT valgono solo quando non sono più in grado di decidere da me. Indico le condizioni in cui voglio che si applichino:

- ☐ stato vegetativo o di incoscienza permanente, giudicato irreversibile dai medici curanti
- ☐ malattia in fase terminale
- ☐ demenza in fase avanzata, con perdita della capacità di riconoscere e di comunicare
- ☐ altra condizione:

4. Le mie volontà sui trattamenti

Trattamento	Acconsento	Non acconsento	Precisazioni
Rianimazione cardiopolmonare	☐	☐	
Intubazione e ventilazione meccanica	☐	☐	
Nutrizione artificiale (sondino, PEG, via venosa)	☐	☐	
Idratazione artificiale	☐	☐	
Dialisi	☐	☐	

Trattamento	Acconsento	Non acconsento	Precisazioni
Trasfusioni di sangue e derivati	☐	☐	
Interventi chirurgici	☐	☐	
Antibiotici e altre terapie per infezioni intercorrenti	☐	☐	
Terapia del dolore e cure palliative	☐	☐	
Sedazione palliativa profonda continua, nelle condizioni previste dalla legge (art. 2)	☐	☐	

La terapia del dolore e le cure palliative restano sempre garantite, anche se rifiuto altri trattamenti (art. 2, comma 1). Il medico rispetta il rifiuto di un trattamento; non è tenuto invece a dare trattamenti contrari alla legge, alla deontologia o alle buone pratiche cliniche (art. 1, comma 6).

Altre disposizioni (per esempio: luogo in cui desidero essere curato/a, assistenza spirituale, presenza di persone care):

5. Dopo la morte (facoltativo)

- ☐ Acconsento alla donazione di organi e tessuti ☐ Non acconsento
- ☐ Desidero destinare il mio corpo alla ricerca e alla formazione (legge 10/2020)
- ☐ Altro:

Queste scelte non fanno parte delle DAT e hanno strade proprie. Sugli organi, una dichiarazione firmata e datata è valida, ma va tenuta tra i documenti personali; perché i medici la trovino nel Sistema informativo trapianti, si registra al Comune con la carta d'identità, all'ASL o all'AIDO. Per destinare il corpo alla ricerca serve una dichiarazione a parte, consegnata all'ASL e firmata anche da un fiduciario (legge 10/2020, art. 3): la casella qui sopra la annuncia, non la sostituisce.

6. Il fiduciario

Nomino mio/a fiduciario/a, perché faccia le mie veci e mi rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie:

Cognome e nome		Nato/a a, il
Codice fiscale	Documento d'identità n.	Scadenza
Residente a	Telefono	Email

Fiduciario supplente, se il primo non potesse o non volesse accettare:

Cognome e nome		Nato/a a, il
Codice fiscale	Telefono	Email
Luogo e data		Firma del/della fiduciario/a per accettazione
		Firma del/della fiduciario/a supplente

Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere; accetta con la firma su questo documento (o su un atto successivo allegato, con la copia del suo documento d'identità) e ne riceve una copia. Può rinunciare con atto scritto comunicato al disponente. Posso revocare il fiduciario in ogni momento, senza dare motivazioni, con le stesse forme usate per nominarlo. Se non nomino un fiduciario, o se questi viene meno, le DAT restano valide e, in caso di necessità, il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno. La legge prevede un solo fiduciario: nella Banca dati nazionale si registra il primo; il supplente resta scritto nelle DAT, che il medico può leggere.

7. Firma, forma e conservazione

Dichiaro che queste disposizioni esprimono la mia volontà attuale, libera e consapevole; so che posso revocarle o modificarle in ogni momento, con le stesse forme.

Banca dati nazionale delle DAT (scegli una delle prime due caselle):

- ☐ acconsento che una copia delle mie DAT sia raccolta nella Banca dati nazionale del Ministero della Salute, dove possono leggerla il medico che mi avrà in cura, il mio fiduciario e io
- ☐ non acconsento: nella Banca dati sia indicato soltanto dove sono conservate
- ☐ desidero ricevere per email la conferma della registrazione, all'indirizzo indicato al punto 1

Luogo e data

Firma del/della disponente

Le DAT sono valide se redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio, oppure per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che le annota in un apposito registro, o alle strutture sanitarie nelle regioni che lo prevedono. Chi vive all'estero può rivolgersi al consolato italiano. Al Comune si va di persona, con un documento d'identità; se il fiduciario ha firmato, si porta anche la copia del suo. L'ufficio non entra nel contenuto delle DAT. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Chi le raccoglie le trasmette alla Banca dati nazionale delle DAT del Ministero della Salute, in copia o con la sola indicazione di dove si trovano, secondo la scelta fatta qui sopra. Se le condizioni fisiche non consentono di scrivere, possono essere espresse con videoregistrazione o con dispositivi che permettano alla persona di comunicare. Si possono rinnovare, modificare o revocare in ogni momento, con le stesse forme; se ci sono DAT in contrasto tra loro, vale quella con la data più recente. In un'emergenza che non lascia il tempo per queste forme, si possono revocare anche a voce, con una dichiarazione raccolta o videoregistrata da un medico alla presenza di due testimoni.

Il medico è tenuto a rispettare le DAT. Può discostarsene, in tutto o in parte e d'accordo con il fiduciario, solo se appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica del momento, oppure se esistono terapie non prevedibili alla firma che offrono concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita (art. 4, comma 5). Se medico e fiduciario non sono d'accordo, decide il giudice tutelare.